

货币在一般情况下被视为特殊种类物，但也可能是“特定物”。结合本案中，吕某认为吴某银行账户中有三笔款项系其所有，第一笔是从如东县医疗保障局转入530元，该笔钱明显备注为吕某退款。第二笔1340元，根据如东县袁庄镇民政办出具的证明，足以认定其中900元为吕某享受低保重病补助金。第三笔耕保补贴766.8元，从农村土地承包经营权及承包合同，相对方为吴某，吕某主张该笔款项由其享有无事实和法律依据。

综上所述，根据吕某提供的证据，详细解释吴某账户中1430元(900元+530元)款项的来源及用途，足以证明款项属于吕某。该1430元(900元+530元)款项不能因为属于吴某名下而推定为其所有，故吕某享有该部分款项排除强制执行的权益。

编写人：江苏省如东县人民法院 陈庭庭 陆昊 沈培培

错误汇款返还请求权排除强制执行的效力认定

——甲公司诉乙公司、丙公司案外人执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终6042号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议之诉

3. 当事人

原告(上诉人): 甲公司

被告(被上诉人): 乙公司、丙公司

【基本案情】

乙公司与丙公司买卖合同纠纷一案，晋江市人民法院于2021年10月21日作出(2021)闽0582民初13226号民事判决书，判决丙公司应于本判决生效之日起十日内支付乙公司货款259309.71元，并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计自2020年8月16日起至实际还款之日止的逾期付款利息。丙公司不服上述判决上诉至泉州市中级人民法院，泉州市中级人民法院于2022年2月28日判决驳回上诉，维持原判。2022年5月11日，乙公司向该院申请强制执行，执行案号为(2022)闽0582执3613号。晋江市人民法院于2022年5月17日冻结丙公司名下的中国建设银行股份有限公司尾号3195账户，控制限额为263099.71元，实际控制金额471.7元，控制期限为2022年5月17日至2023年5月17日。2022年11月8日，甲公司财务人员将本意向案外人惠州市某雨具公司支付的货款125400元汇入丙公司账户。汇出后，甲公司财务人员将汇款截图发送给案外人公司财务核对时发现划转错了。当天11时17分及时向当地公安机关建德市公安局三都派出所报警，并联系丙公司要求将该款项返还。但该公司法定代表人告知，因公司账户已被晋江市人民法院执行查封无法返还，需要该法院将该账号解封后才能返回。甲公司因此提出执行异议申请，本院裁定驳回其异议。后甲公司又提出案外人执行异议之诉，要求停止执行查封丙公司的账号，解除对125400元款项的查封。

【案件焦点】

关于甲公司对讼争款项是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：货币作为一定特殊动产，同时作为不特定物，流通性系其基本属性，在银行执行了汇款人意图的情况下，即发生资金交付的效力，货币合法转入产生的民事权利由账户所有人享有，汇入被执行人账户的资金为被执行人责任财产，属于可供执行的财产。基于货币占有即所有的基本原则，即使错误汇款确属事实，对于汇款人而言，错误汇款的法律后

果是其对汇入款项账户所有权人享有不当得利请求权，属于债权范畴，而非物权，该不当得利请求权并无优先于其他普通债权的效力，不能排除强制执行。综上，甲公司关于其错误汇款至丙公司被执行账户的主张对讼争款项不享有足以排除强制执行的民事权益。据此，福建省晋江市人民法院判决：

驳回甲公司本案的诉讼请求。

甲公司不服一审判决，提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：甲公司于一审提供的相关证据，可以初步证实本案的诉争的款项，本拟汇给案外人，却误汇至丙公司的事实及经过，但不足认定甲公司没有欠乙公司的货款。虽然甲公司与丙公司均有表示之间的业务往来已经结清，但鉴于丙公司处于欠款并被法院依法查封阶段，其情况说明不足以采信；仅凭甲公司主张其货款已经结清的说法，显然不足以采信；更何况丙公司于一审庭审的答辩时也前后矛盾。可见，双方之间的货款是否已经结清，不能仅凭双方的陈述予以确认。鉴于截至目前，甲公司的证据仅能证实其存在错汇的表面意思表示，并不能证明与丙公司之间已然结清货款的事实。综上，一审法院查明事实清楚，处理结果并无不当，本院依法予以维持。据此，福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

申请人申请强制执行是对被执行人所有的标的物采取的一种限制性。行使该权利的前提在于被执行人所享有的物权。在错误汇款案件中，案外人对错误汇出的款项所享有的权利是物权返还请求权还是不当得利之债的债权，理论及司法实务界的观点莫衷一是。对此，现结合民事实体法和民事程序法的相关规定，从动产物权的公示、动产物权的转让以及动产物权的保护方面来具体论述。

第一，动产物权的公示方面。货币作为一种特殊的动产，适用“占有即所有”的原则规定，持有货币的人即应视其为所有权人，也就是说银行账户内资

金的所有权人即为该账户户名所体现的主体。物权的公示效力，是彰显物权的体现。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但为维护社会交易的安全和基本的社会行为秩序，只能以“占有”的方式对外公示。因为动产(特殊动产除外)一般不能通过类似于不动产的登记方式来彰显其权属，通过事实占有来公示，是最为简单和有效的方式，也符合传统的交易习惯。

第二，动产物权的转让方面。动产物权的设立和转让自交付时发生效力，除法律另有规定之外，指的是当事人依据合同设立和转让动产物权的一般情形。而法律有特别规定的动产物权设立和转让的公示方式，主要是指：(1)动产物权转让的特殊形态，包括权利人在动产物权设立和转让之前已经占有该动产的；第三人在动产物权设立和转让前占有该动产的；当事人在动产物权转让后仍所有权保留的交易行为。(2)因生效法律文书、继承、遗赠等发生的动产物权变更的情形。(3)动产抵押权和留置权相关的特别规定。综上，货币作为动产，其物权的设立和转让也必须依法确定，在不符合法定“除外”的情形下，货币的所有权转让与其事实占有的转让是保持一致的。

第三，动产物权的保护方面。动产物权的保护方面有返还原物和损害赔偿，但是其法理基础不同，返还原物是基于物权的一项权利，是对特定物进行事实的占有；损害赔偿则是基于债权的一项权利，是对动产物权被侵害后所受损失享有的索赔权利。动产物权在发生灭失或与其他种类物混同后无法返还原物的情形下，原所有权人可以请求实际占有人承担损害赔偿的责任，而该责任的实现具体体现为支付对价或交付同等的种类物。具体到本案的错误汇款情形中，原所有权人丧失对货币的事实占有后，无权就已经混同的货币请求返还原物，只能基于合同关系、不当得利或者侵权行为提出相应的请求。

综上所述，错误汇款的实质是货币原所有权人以一个不真实转移所有权的意思表示向现占有人作出的一项转移货币占有的行为。货币的原所有权人所享有的是基于侵权之债、合同之债或者不当得利的债权请求权，而非基于物权的原物返还请求权。